FELIX BOSCHERHARB · STEUERBERATUNG
Gewerbehof 8 · 79098 Freiburg im Breisgau

Finanzamt Freiburg-Stadt
Rechtsbehelfsstelle

27.07.2026 · 072/000/00000 · Umsatzsteuer IV/2025

Ergänzende Begründung und erneute Belegzuordnung

1 Fortführung des Einspruchs

Wir halten den Einspruch gegen die Festsetzung IV/2025 sowie den Herabsetzungsantrag auf 664,50 Euro aufrecht. Ihr Schreiben vom 13. Juli 2026 wiederholt den Registerkurztext, ohne die maßgeblichen Originaldateien gegenüberzustellen. Die beanstandete Zuordnung ist gerade Gegenstand unseres Vorbringens.

2 Gegenüberstellung der Dateien

E01 der Nachricht vom 9. Januar 2026 enthält die Rechnung ER-2025-SON-07 der Fachforum Datenpraxis GmbH. Die Datei ist 83.489 Bytes groß und betrifft den Seminartag 2. Dezember 2025. Die Avoriaz-Datei aus dem privaten Ordner ist 83.512 Bytes groß, heißt URLAUB-01 und bestätigt die private Hotelbuchung am 19. Januar 2025 über 320 Euro. Ihre SHA-256-Kennung lautet 77271f7812fc51e5fa081e53db80b02d4f8b16459a375bc6d8a4518b70b1df69. Aussteller, Datum, Betrag, Dateiname und Kennung unterscheiden sich. Die Übergabe einer weiteren Dateikopie ändert die bereits beim ersten Versand vorhandene richtige Rechnung nicht.

3 Materieller Nachweis

Die Seminarrechnung nennt die berufliche Datenschutzfortbildung, den Leistungszeitpunkt, das Nettoentgelt von 750 Euro und 142,50 Euro Umsatzsteuer. Die Teilnahmebestätigung und die Zahlung von 892,50 Euro vom 2. Dezember 2025 stimmen damit überein. Die dreizehn Datenschutzmandate im Kundenregister belegen die betriebliche Tätigkeit, für die die Fortbildung erfolgte. Es wird kein Vorsteuerabzug aus dem privaten Skiurlaub begehrt.

4 Unterricht und Programmierung

Als M1 wird die Landesbescheinigung des Regierungspräsidiums Freiburg vom 15. Januar 2025 für den Lehrgang SVA-25 und als M2 die personenbezogene Bestätigung SVA-25-HT der Schulleitung vom 25. Januar 2025 nochmals vorgelegt. Die Bestätigung ordnet die zehn monatlichen Unterrichtseinheiten des gesamten Honorarvertrags 2025 vollständig diesem bescheinigten Ausbildungslehrgang zu. Bitte benennen Sie konkret, welche Tatsache Ihnen für § 4 Nr. 21 Satz 1 Buchst. b Doppelbuchst. bb in Verbindung mit Buchst. a Doppelbuchst. bb UStG noch fehlt. Eine eigene Landesbescheinigung für den einzelnen beauftragten Lehrer wird durch diese Vorschrift nicht neben dem Einrichtungsnachweis vorausgesetzt. Für die Programmierrechnung senden wir die unveränderte Rechnung und die einzelne Zahlung vom 12. Januar 2026 als Anlage I1 und I2. Die Genehmigung zur Istbesteuerung ist weiterhin wirksam. Aus der bloßen Existenz der Dezemberrechnung kann deshalb nicht auf einen Geldeingang im vierten Quartal geschlossen werden.

5 Antrag auf Klärung und Mitteilung

Bitte lassen Sie den Registerverweis durch die für den Import zuständige Stelle kontrollieren und teilen Sie das Ergebnis mit. Ein abweichender Registertext ersetzt die Sachprüfung anhand vorhandener Unterlagen nicht. Wir bitten um eine begründete Entscheidung zu jedem der drei Streitpunkte. Die beigefügte Berechnungsübersicht bleibt unverändert. Eine Umsatzsteuer-Jahreserklärung 2025 ist weiterhin noch nicht übermittelt. Die Jahresarbeit wird getrennt vorbereitet.

Anlagen Dateigegenüberstellung E01; ER-2025-SON-07 und Teilnahme; M1 Landesbescheinigung und M2 Unterrichtsbestätigung; I1 Rechnung HT-2025-IT-12; I2 Zahlung 12. Januar 2026; I3 Genehmigung § 20 UStG